TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Legislacion

Trabajo Practico Propiedad Intelectual

Caso 1: Google v. Oracle (2010–2021)

1. ¿Qué fue exactamente lo que Oracle acusó a Google de Haber copiado?

La acuso de copiar la estructura, nombres, organización y declaraciones de encabezado de 37 paquetes de APIs de Java SE.

3. ¿Cuántas líneas de código estaban en disputa aproximadamente?

Alrededor de 11.500 líneas de código de declaración.

4. ¿Para qué sistema utilizó Google ese código?

Para Android.

5. ¿Por qué la reutilización de APIs puede ser importante para los desarrolladores?

Evita reinventar la rueda, acelera el desarrollo y permite aprovechar los conocimientos y atajos sintácticos que los programadores ya dominan.

6. ¿Qué significa el concepto de interoperabilidad en software?

Capacidad de distintos sistemas, plataformas o programas de comunicarse, compartir datos e interactuar entre sí sin fricciones.

7. ¿Por qué la Corte Suprema consideró que el uso de las APIs fue 'uso legítimo' (fair use)?

La Corte determinó que Google tomó solo lo indispensable de las declaraciones para permitir a los programadores crear un nuevo ecosistema móvil transformador (Android), promoviendo la innovación sin copiar la implementación interna compleja.

8. ¿Qué problemas podría generar para la industria del software si las APIs fueran completamente propietarias?

Monopolios tecnológicos cerrados, litigios constantes, fragmentación del software y encarecimiento drástico de las integraciones.

9. Imaginá que estás desarrollando una aplicación que necesita interactuar con otra plataforma. ¿Qué ventajas te da poder usar APIs existentes?

Integración rápida con servicios externos consolidados (ej. pasarelas de pago, mapas, autenticación), menor tiempo de desarrollo y mayor compatibilidad.

10. ¿Creés que copiar estructuras de APIs debería ser legal? Justificá tu respuesta.

Sí, porque las APIs funcionan como un lenguaje o interfaz común para la interoperabilidad; bloquearlas equivaldría a patentar la gramática, frenando el avance técnico general.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Caso 2: Viacom v. YouTube (2007–2012)

11. ¿Por qué Viacom demandó a YouTube?

Viacom acusó a YouTube de infracción masiva y deliberada de derechos de autor al permitir a los usuarios subir miles de videos protegidos (programas de TV, películas) sin autorización.

12. ¿Qué tipo de contenido estaba en conflicto?

Material audiovisual con copyright.

13. ¿Qué monto reclamaba Viacom en la demanda?

Más de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios.

14. ¿Qué ley fue clave en la resolución del caso?

La Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos.

15. ¿Qué es el 'puerto seguro' (safe harbor) en la DMCA?

Protección legal que exime a los intermediarios y plataformas en línea de responsabilidad civil o penal por infracciones cometidas por sus usuarios, siempre que cumplan ciertas condiciones reglamentarias.

16. ¿Qué condiciones debe cumplir una plataforma para no ser responsable del contenido subido por los usuarios?

No tener conocimiento efectivo o inmediato de la infracción, no lucrar directamente con la infracción si se tiene control sobre ella, y actuar con rapidez para dar de baja el contenido una vez notificado.

17. ¿Qué rol juega la notificación de infracción (takedown notice)?

Es el aviso formal mediante el cual el titular de derechos notifica a la plataforma sobre una infracción; al recibirlo, la plataforma debe remover el contenido de inmediato para conservar su inmunidad legal.

18. ¿Qué riesgos existirían si las plataformas fueran responsables automáticamente por todo el contenido que suben los usuarios?

Cierre masivo de plataformas web, censura preventiva de contenidos, prohibición de subir código o medios y paralización de las redes sociales por miedo a demandas constantes.

19. Si crearas una plataforma tipo red social o repositorio de código: ¿qué medidas implementarías para cumplir con la ley?

- Términos y condiciones explícitos sobre copyright.
- Canal ágil de contacto y formulario automatizado para reportes DMCA/infracciones.
- Sistema de detección y retiro rápido de contenido reportado (*notice and takedown*).
- Política de suspensión o bloqueo para usuarios infractores reincidentes.

20. ¿Creés que el sistema actual favorece más a las empresas tecnológicas o a los creadores de contenido? Justificá.

Se favorece a las grandes empresas tecnológicas, ya que pueden escalar sus negocios transfiriendo la carga de monitoreo y reclamo a los creadores, quienes muchas veces carecen de recursos legales para fiscalizar infracciones a diario.

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Preguntas integradoras

21. Compará ambos casos: ¿qué tienen en común en términos de propiedad intelectual y en qué se diferencian?

- En común: Abordan los límites de la propiedad intelectual en la era digital y cómo el marco legal puede limitar o habilitar modelos tecnológicos emergentes.
- Diferencia: *Google v. Oracle* debate la protección del código y la arquitectura funcional del software (derechos de autor en APIs vs. interoperabilidad), mientras que *Viacom v. YouTube* trata sobre la responsabilidad de las plataformas intermediarias frente al contenido subido por terceros (obras audiovisuales).

22. ¿Cómo influyen estos fallos en el trabajo diario de un programador?

Garantizan seguridad jurídica para consumir APIs de terceros, conectar librerías y desplegar servicios sin temor a demandas por usar interfaces estándares de la industria.

23. ¿Qué equilibrio debería existir entre innovación tecnológica, derechos de autor y acceso al conocimiento?

Proteger la autoría y la retribución económica de los desarrolladores sin otorgar monopolios sobre estándares funcionales básicos, garantizando el libre acceso a la información y a la interoperabilidad técnica.

24. ¿Creés que las leyes actuales están actualizadas frente a la realidad del desarrollo de software? ¿Por qué?

Están desactualizadas; regulaciones como la Ley 11.723 asimilan el software a "obras literarias", un esquema rígido que ignora la naturaleza dinámica, modular y funcional del código contemporáneo.

25. Proponé una mejora o cambio en la legislación que beneficie tanto a desarrolladores como a empresas.

Incorporar una excepción expresa y clara para la ingeniería inversa con fines de interoperabilidad y uso de interfaces (APIs), junto a regímenes simplificados de licencias cruzadas para startups y pymes tecnológicas.